



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.606-2025

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 256 (TCE), don Eduardo Yáñez Rivas, candidato a Alcalde por la comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía, en las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, deduce reclamación contra la Resolución N°G3261, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884, y ordenó la devolución de los excedentes de ingresos no utilizados a los últimos aportantes;

2°) Que, la Observación N°2 recae sobre un aporte valorizado en \$100.000 por el uso de un inmueble de tercero destinado a propaganda, rechazado por no haberse acompañado el certificado de donación ni el Formulario Auxiliar N°104 suscrito por el aportante. Dichos formularios fueron acompañados por el reclamante en esta sede, debidamente suscritos, y el monto es de baja significación; por lo que procede levantar la observación, sin que ello altere la devolución ordenada, la que se origina en el rechazo de gastos efectivos;

3°) Que, las Observaciones N°13 y N°14 recaen sobre las Facturas Electrónicas N°257, por \$1.124.550, y N°258, por \$586.622, ambas de FB Comercial SpA, y la Observación N°16 sobre la Factura Electrónica N°177, por \$440.300, de Dry Consulting SpA. El Servicio Electoral rechazó los tres gastos por no haberse acompañado el informe de actividades del proveedor ni justificado el valor de mercado de los servicios. En esta sede el reclamante acompañó un contrato de prestación de servicios y las mismas facturas ya observadas. Tales antecedentes no dan cuenta de las actividades ejecutadas, de sus medios de comprobación, de las fechas de prestación ni de las firmas del proveedor y del administrador electoral, de modo que no reemplazan el informe exigido. Tampoco resulta





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.606-2025

atendible la alegación de que otras facturas del mismo contrato no habrían sido observadas: el proveedor emitió solo dos facturas en esta cuenta, la N°257 y la N°258, ambas rechazadas, y la restante que se acompaña, la N°256, está emitida al partido político y corresponde a su propia rendición. A ello se agrega que la Factura Electrónica N°258 se refiere a la producción de un evento en un sector que no figura entre los cuatro individualizados en el contrato invocado; por lo que, en consecuencia, procede mantener dichas observaciones;

4°) Que, la Observación N°19 recae sobre las Facturas Electrónicas N°172, N°173 y N°174, de Carnes La Esperanza SpA, por la suma total de \$1.106.559, correspondientes a productos de carnicería. Conforme a la letra g) del artículo 2 de la Ley N°19.884, la alimentación de personas es gasto electoral solo si se acredita su empleo en actividades de campaña. Las facturas acompañadas dan cuenta de la compra de los productos, pero no de su destino, y no se agregó antecedente alguno que los vincule con actos electorales determinados; por lo que, en consecuencia, procede mantener la observación; y

5°) Que, aun levantada la Observación N°2, los gastos electorales rechazados ascienden a \$3.258.031, cifra equivalente al 24,72% de los gastos electorales declarados, que alcanzaron a \$13.181.484. Dicho porcentaje supera el umbral del 20% que el artículo 50 de la Ley N°19.884 contempla para configurar la omisión grave, a lo que se agrega que las Observaciones N°15, N°17 y N°18 no fueron objeto de reclamación; por lo que, en consecuencia, procede confirmar el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales y mantener la devolución ordenada;

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación interpuesta a foja 256 del expediente**, solo en cuanto se levanta la Observación N°2, manteniéndose las Observaciones N°13, N°14, N°16 y N°19, y **se confirma el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales**, así como la devolución ordenada en la Resolución N°G3261, de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.606-2025

veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.606-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1606-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 21 de agosto de 2026.



73581433-5633-441C-B4B3-C953843807D4

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.